SMLOUVA O REZERVACI

kterou níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřeli

1. START Zelený Pístov s.r.o., IČ: 038 26 546

se sídlem Široká 376, 588 32 Brtnice

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 140204

zastoupena zprostředkovatelem

spol. Horák & Vetchý s.r.o., IČ. 14443112

se sídlem 17. listopadu 5904/1a, 586 01 Jihlava

vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 128347

jednající Ing. Pavlem Vetchým, jednatelem

jako „prodávající“

a

2. [.....], nar. [.....]

Bytem [.....]

Email: [.....] tel: [.....]

jako „zájemce“

X

[.....], nar. [.....]

Bytem [.....]

[.....], nar. [.....]

Bytem [.....]

Kontaktní email: [.....] kontaktní tel: [.....]

společně jako „zájemce“

X

manželé [.....], nar. [.....] a [.....], nar. [.....]

oba bytem [.....]

Kontaktní email: [.....] kontaktní tel: [.....]

společně jako „zájemce“

I.

1. Prodávající je výlučným vlastníkem nemovitostí zapsaných na LV č. 650 u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Jihlava, obec Jihlava a katastrální území Pístov u Jihlavy (dále jako „Nemovitosti“).

2. Prodávající hodlá na Nemovitostech vybudovat stavební pozemky pro stavbu rodinných domů, přičemž přibližná výměra pozemku bude cca[„„m²], a veškerou související dopravní a technickou infrastrukturu tak, každý pozemek bude přístupný z asfaltové komunikace a bude opatřen přípojkou elektrické energie, vody a kanalizace. V době podpisu této smlouvy nejsou pozemky ještě vymezeny v katastru nemovitostíjako samostatné parcely,a tedy rezervace je prováděna na základě orientačního plánku, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že umístění a výměra pozemků je pouze orientační a předběžná.

3. Zájemce má zájem pozemek od prodávajícího koupit, a to pozemek označený v příloze č. 1 číslem[.....]s výměrou cca[„„m²], (dále jen „předmět rezervace“).

4. Prodávající má zájem výše označený předmět rezervace prodat za kupní cenu ve výši 6.500,- Kč/m²včetně DPH s tím, že výsledná cena předmětu rezervace bude stanovena jako součin ceny uvedené v tomto odstavci a výměry pozemku, která bude zapsána v katastru nemovitostí.

5. DPH je v kupní ceně zahrnuta v návaznosti na aktuální právní úpravu. Pokud dojde v době od uzavření této Smlouvy do data podpisu Kupní smlouvy, včetně úhrady kupní ceny, ke změně zákonné výše sazby DPH, bude kupní cena o tento rozdíl upravena.

II.

1. Zájemce prohlašuje, že má zájem výše uvedený předmět rezervace za požadovanou kupní cenu koupit. Za účelem dohody smluvních stran o dalším postupu koupě sepisují smluvní strany tuto smlouvu o rezervaci.

III.

1. Smluvní strany sjednávají povinnost zájemce složit rezervační poplatek ve výši [400.000,-Kč] [500.000,-Kč], na bankovní účet prodávajícího č.b.ú.2500754481/2010pod variabilním symbolem [.....], a to do 3 pracovních dní od podpisu této smlouvy.

2. Nesloží-li zájemce rezervační poplatek způsobem a v termínu sjednaném v předchozím odstavci, tato smlouva marným uplynutím sjednaného termínu úhrady zaniká (strany tedy sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti této smlouvy). Zánikem smlouvy však není dotčena povinnost zájemce uhradit v takovém případě prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč. Smluvní pokuta je splatná na výzvu prodávajícího.

3. Smluvní strany považují výměru předmětu rezervace za předpokládanou a připouští možnost odchylky +/- 7 %, v závislosti na konečném geodetickém zaměření pozemku v terénu. Tyto odchylky však nebudou mít jiný vliv na vlastnosti předmětu rezervace než změnu výměry. Podle skutečné konečné výměry předmětu rezervace bude stanovena kupní cena. Dojde-li ke změně konečné výměry předmětu rezervace oproti předpokládané výměře o více než +/- 7%, pak je zájemce oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným odstoupením doručeným prodávajícímu. Účinným odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší a prodávající má povinnost vrátit zájemci jím dosud složený rezervační poplatek, případně zálohy na kupní cenu, budou-li zájemcem v mezičase uhrazeny.

IV.

1. Prodávající předpokládá, že ve čtvrté čtvrtletí roku 2027 bude stav výstavby a terénních úprav umožňovat vypracování geometrického plánu a zaměření jednotlivých stavebních pozemků, včetně předmětu rezervace.

2. Do 2 měsíců od zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí vypracuje a předloží prodávající zájemci návrh kupní smlouvy, v němž již bude uvedena identifikace předmětu rezervace konkrétním parcelním číslem pozemku, konečná výměra předmětu rezervace, a tedy i konečná cena pozemku.

3. Předmětem kupní smlouvy bude převod vlastnického práva k předmětu rezervace z prodávajícího na zájemce, a to za kupní cenu stanovenou dle čl. I, odst. 4 této smlouvy. Kupní cena, ponížená o uhrazený rezervační poplatek, bude zájemcem hrazena po podpisu kupní smlouvy na bankovní účet určený prodávajícím, resp. bankou financující výstavbu, přičemž uhrazení celé kupní ceny bude podmínkou nabytí účinnosti kupní smlouvy a podmínkou podání návrhu na vklad vlastnického práva pro zájemce do katastru nemovitostí. Prodávající poskytne zájemci, na jeho písemnou žádost, nutnou součinnost k úhradě kupní ceny z úvěru, a to zejména zřízením zástavního práva jako druhého v pořadí a práv souvisejících k předmětu rezervace za účelem zajištění úvěru k úhradě kupní ceny předmětu rezervace pro úvěrující banku zájemce, a to v obvyklém rozsahu. Náklady na zřízení těchto práv nese zájemce.

4. Prodávající předpokládá termín kolaudace výstavby komunikací, inženýrských sítí a terénních úprav na první čtvrtletí roku 2029. Bez kolaudace není možné převést vlastnické právo k předmětu rezervace na zájemce. Zahájení výstavby rodinného domu zájemcem je možné až po kolaudaci terénních úprav, komunikací a inženýrských sítí a po předání pozemku zájemci.

5. Prodávající se zavazuje do 30 dní od právní moci kolaudačního rozhodnutí, nejpozději však do30.6.2029, vyzvat zájemce k uzavření kupní smlouvy tak, že doručí zájemci finální písemný návrh (prodávajícím nepodepsané znění) kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti budou v souladu s touto smlouvou, spolu s (nepodepsaným) návrhem na vklad kupní smlouvy do

katastru nemovitostí. Poruší-li prodávající povinnost doručit zájemci výzvu za podmínek tohoto ustanovení, je zájemce oprávněn písemně vyzvat k uzavření kupní smlouvy prodávajícího.

6. Zájemce se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy doručený prodávajícím a ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení odeslat prodávajícímu řádně podepsanou kupní smlouvu bez jakýchkoli změn a doplňků s ověřenými podpisy, případně v elektronické podobě s uznávaným kvalifikovaným elektronickým podpisem, a podepsaný návrh na vklad uvedené kupní smlouvy do katastru nemovitostí, případně si s prodávajícím prostřednictvím zprostředkovatele domluvit osobní setkání za účelem uzavření smlouvy tak, aby byla lhůta zachována.Nedojde-li k uzavření smlouvy při osobní schůzce prodávajícího a zájemce, kupní smlouvu a návrh na vklad do katastru nemovitostí řádně dle předchozí věty doručené prodávající podepíše a ve lhůtě 15 dnů od jejich doručení prodávající zašle i z jeho strany podepsanou kupní smlouvu zájemci.

7. Převodní ustanovení v kupní smlouvě nabude účinnosti až úplným uhrazením kupní ceny zájemcem.

8. Prodávající prohlašuje, že na Nemovitostech v současné době vázne zástavní právo k zajištění úvěru, ze kterého bude financována činnost prodávajícího, tedy zajišťující úvěr poskytnutý za účelem výstavby komunikací, inženýrských sítí a terénních úprav spolu se souvisejícími zápisy o závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh, závazku zástavního věřitele neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého a o zákazu zcizení a zatížení. Prodávající se zavazuje zajistit, aby se zástavní věřitel prodávajícího vzdal svého zástavního práva a omezeními s ním spojenými k předmětu rezervace nejpozději do 40 dnů od okamžiku, kdy bude uhrazena celá kupní cena. Do 5 pracovních dní po podání návrhu na výmaz zástavního práva podá prodávající příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva pro kupujícího společně s kupní smlouvou s úředně ověřenými podpisy.

9. Prodávající dále prohlašuje, že v době uzavření kupní smlouvy mohou být k předmětu rezervace zřízena omezení vlastnického práva, kromě zástavního práva specifikovaného v předchozím odstavci a zástavního práva ve prospěch banky zájemce, a to věcná břemena či práva třetích subjektů v souvislosti s uložením, vedením a údržbou inženýrských sítí, a to konkrétně veřejného osvětlení, elektrovedení, optického kabelu, kanalizace a vodovodu. Zájemce toto bere na vědomí a potvrzuje, že předmět rezervace převezme i s těmito omezeními.

10. Prodávající předá předmět rezervace zájemci do 10 pracovních dní od podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí dle čl. IV, odst. 7 této smlouvy. Podrobnosti předání budou upraveny v kupní smlouvě.

11. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení prodávajícího se splněním povinnosti sjednané v čl. IV, odst. 5 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. Nárok na smluvní pokutu dle tohoto odstavce zaniká odstoupením od této smlouvy dle čl. V, odst. 1 nebo 2 této smlouvy.

V.

1. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neuzavře-li zájemce kupní smlouvu v souladu s čl. IV, odst. 6 této smlouvy.

2. Každý z účastníků je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že do 30.6.2029 nenabude právní moci kolaudační rozhodnutí terénních úprav a výstavby komunikací, inženýrských sítí.

3. Zájemce je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě sjednaném v čl. III, odst. 3 této smlouvy a dále v případě, že nebude prodávajícím ani do 30.9.2029 vyzván k uzavření kupní smlouvy.

4. Odstoupením provedeným v souladu s touto smlouvou se tato smlouva od počátku ruší. Prodávající má povinnost vrátit zájemci jím uhrazený rezervační poplatek a to do 10 pracovních dní od doručení odstoupení od smlouvy v případech, kdy na předmětu převodu nevázne zástavní právo úvěrující banku zájemce a do 10 pracovních dní od výmazu zástavního práva pro úvěrující banku zájemce v případech, je předmět rezervace tímto zástavním právem zatížen.

5. Odstoupí -li prodávající od této smlouvy podle čl. V, odst. 1 této smlouvy, je zájemce povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši [400.000,-Kč] [500.000,-Kč]. Smluvní pokuta je splatná do 3 pracovních dní od doručení odstoupení od této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že prodávající je oprávněn jednostranně započíst pohledávku zájemce na vrácení rezervačního poplatku se svojí pohledávkou na úhradu smluvní pokutu.

6. Zájemce bere na vědomí, že v průběhu realizace stavebního záměru může dojít ke komplikacím a v důsledku nich k průtahům, které budou mít negativní vliv na termíny sjednané v této smlouvě, nebo v krajním případě ke zrušení projektu. Prodávající neodpovídá za škody, které z prodlení nebo ukončení projektu mohou zájemci vzniknout (např. náklady vynaložené na projektovou dokumentaci, na získání úvěru, apod.) Zájemce výše uvedené bere na vědomí a souhlasí s tím, že ve všech těchto případech se bude postupovat dle tohoto odstavce a že v případě prodlení prodávajícího nebo zrušení projektu nemá právo na náhradu škody. Tím není dotčena povinnost prodávajícího vrátit zájemci rezervační poplatek postupem dle čl. V, odst. 4 a 5 této smlouvy a povinnost uhradit smluvní pokutu dle čl. IV, odst. 11 této smlouvy.

VI.

1. Tato smlouva je uzavřena ve dvou stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží prodávající, jedno vyhotovení obdrží zájemce.

2. Tato dohoda může být měněna pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky.

3. Tato dohoda je uzavřena svobodně, vážně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že jsou k právním úkonům způsobilé a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – plánek předmětu rezervace

V Jihlavědne …….

……. .....……

START Zelený Pístov s.r.o.

Zast. Horák & Vetchý s.r.o.

Ing. Pavel Vetchý, jednatel

Prodávající zájemce